

תקציר החוקה

עמוד אחד: מה המסמך, מבנה החוקה פרק-פרק, ומה נשאר להכרעה.

טיוטה לדיון · 29.9.2026

מה זה המסמך

טיוטת חוקה למדינת ישראל, 100 סעיפים ב-12 פרקים, שנוסחה מתוך המצעים, העקרונות וההצהרות הפומביות של ארבע מפלגות התיקון והתקווה – ביחד, ישראל ביתנו, הדמוקרטים וישר! – ברוח מסמך העקרונות של ראשי המפלגות מיום 26.9.2026, שקבע כי קבוצת עבודה אחת תנסח חוקה. כלל הניסוח: מה שכל המפלגות מסכימות עליו נכנס כנוסח מחייב; מה ששנוי במחלוקת נוסח לפי המכנה המשותף הצר או הופנה לחוק; מה שאין עליו עמדה שומר על הדין הקיים. אף עמדה לא הומצאה. המחלוקת המדינית (שטחים, גבולות, מדינה פלסטינית) הושארה מחוץ לחוקה במכוון.

מבנה החוקה

מבוא – הכרזת העצמאות היא המבוא לחוקה, והחוקה תפורש לאורה (הצעד הראשון שביחד התחייבה לו).

פרק א' – יסודות (ס' 1-7). ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, הבית הלאומי של העם היהודי, המקיימת שוויון זכויות גמור לכל אזרחיה – בלשון ההכרזה. ריבונות העם, שלטון החוק, הפרדת רשויות, עלייה ושבות, שפות, ירושלים כבירה (בלי הגדרת גבולות), ועליונות החוקה על כל דין.

פרק ב' – זכויות האדם והאזרח (ס' 8-23). כבוד האדם, חירות, שוויון, חופש ביטוי ועיתונות, הפגנה והתאגדות, חופש דת וחופש מדת, הזכות לנישואין ולחיי משפחה עם מסלול אזרחי לרישום זוגיות ונישואין לצד הנישואין הדתיים, תנועה, פרטיות, קניין, עיסוק, זכויות בהליך הפלילי, גישה לערכאות וזכויות בני המיעוטים. פסקת הגבלה אחת לכל הפרק, שאינה ניתנת להשעיה במצב חירום.

פרק ג' – זכויות חברתיות (ס' 24-29). חינוך, בריאות, דיור ורמת חיים נאותה וזכויות עובדים, במימוש הדרגתי לפי חוק. מוסד חינוך שאינו מלמד ליבה לא יתקצב.

פרק ד' – חובת השירות (ס' 30-33). כל אזרח חייב בשירות צבאי או אזרחי. חוק לא יעניק פטור לציבור שלם; דחייה או פטור יינתנו רק על יסוד נסיבות אישיות לפי אמות מידה שוויוניות בחוק. תוצאות אי-קיום החובה ייקבעו בחוק, בכפוף לפסקת ההגבלה.

פרק ה' – הכנסת (ס' 34-43). 120 חברים, בחירות ארציות ויחסיות, כהונה של ארבע שנים. חקיקה בשלוש קריאות; חוק יסוד: החקיקה משולב בחוקה – הוראה חוקתית מתקבלת רק בהליך ברוב שנקבעו לתיקון החוקה, ואי-אפשר לשנות את החוקה בחוק רגיל.

פרק ו' – הממשלה (ס' 44-55). הרכבת הממשלה מוטלת תחילה על ראש הסיעה הגדולה; ממשלה מצומצמת עם תקרת שרים בחוק; אי-אמון קונסטרוקטיבי בלבד; הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי כהונות מלאות או שמונה שנים; מינויים בשירות המדינה על יסוד כישורים ובוועדות איתור; הצבא נתון למרות הממשלה.

פרק ז' – השפיטה והביקורת החוקתית (ס' 56-66). עצמאות השפיטה; ועדה לבחירת שופטים בהרכב המשלב שופטים, שרים, חברי כנסת ונציגי לשכת עורכי הדין, ורוב של שבעה לבחירת שופט עליון (ביטול תיקון 2025). ביקורת חוקתית בבית המשפט העליון בהרכב של 11 שופטים לפחות, ברוב רגיל. ביקורת על תיקוני חוקה – לפי ההליך והרוב. אין פסקת התגברות.

פרק ח' – מוסדות ושומרי הסף (ס' 67-75). נשיא המדינה; יועץ משפטי לממשלה עצמאי, שימונה על פי ועדה מקצועית-ציבורית לכהונה אחת קצובה, ותביעה כללית שאין עליה מרות זולת הדין; מבקר המדינה לשבע שנים; ועדת בחירות עצמאית; הגנה חוקתית על שומרי הסף; טוהר מידות ומאבק בשחיתות.

פרק ט' – דת ומדינה (ס' 76-80). הכלה של כל הזרמים; שבת ומועדי ישראל ימי המנוחה; צביון המרחב הציבורי בשבת – תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים – נקבע בידי הרשות המקומית, בלי אישור ממשלתי; שירותי דת שוויוניים לכל הקהילות.

פרק י' – שלטון מקומי (ס' 81-84). רשות מקומית נבחרת ועצמאית; פיקוח המדינה במידה שאינה עולה על הנדרש; משאבים ומקורות עצמאיים בחוק.

פרק י"א – ביטחון, חירום ואחריות ממלכתית (ס' 85-91). צה"ל צבא העם, כפוף לממשלה ולפיקוח הכנסת; פתיחה במלחמה בהחלטת ממשלה; ועדת חקירה ממלכתית לאסון לאומי, בהרכב שקובע נשיא בית המשפט העליון, והכנסת רשאית להקימה גם בלי הממשלה; מצב חירום מוגבל בזמן, ותקנות שעת חירום אינן יכולות לפגוע בזכויות היסוד.

פרק י"ב – כינון, תיקון והוראות מעבר (ס' 92-100). תיקון החוקה ברוב של 80 חברי כנסת בקריאות השנייה והשלישית. ויתור על שטח ריבוני – רוב חברי הכנסת ומשאל עם, או 80 בלי משאל. החוקה תיכנס לתוקף לאחר קבלה בכנסת ברוב זה ואישור במשאל עם בשאלה אחת, ואפשר לקבל את המבוא ופרק א' תחילה. חוקי היסוד מתבטלים ומוחלפים; ביטול תיקון הוועדה לבחירת שופטים (2025) וחוק יולי 2026 בעניין היועץ המשפטי; ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר בתוך 30 יום; חוק שירות בתוך שנה.

מה נשאר להכרעת ראשי המפלגות

ארבע עשרה נקודות מרוכזות במסמך המחלוקות והחלופות, ובראשן: משאל עם; מעמד חוות דעת היועץ המשפטי; הרכב חוקתי בעליון או בית משפט לחוקה; היקף הדחייה משירות (מתווה ה-3% של ישראל); נישואין אזרחיים במפורש; ירושלים; חוק הלאום. שתיים כבר הוכרעו: הרוב לתיקון החוקה (80) וסנקציות על משתמטים (הפניה לחוק). לכל נקודה נרשמה ברירת מחדל בחוקה, העמדות של כל מפלגה והחלופות.